

본 광고대행 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자 (이하 "갑" 또는 "광고주")

- **법인명:** 주식회사 알파브랜드 (AlphaBrand Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- **연락 담당자:** 이정훈 (jh.lee@alphabrand.com)

제 2 당사자 (이하 "을" 또는 "대행사")

- **법인명:** 주식회사 크리에이티브랩 (CreativeLab Co., Ltd.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수
- **연락 담당자:** 최민준 (mj.choi@creativelab.com)

(이하 "갑"과 "을"을 개별적으로 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (RECITALS)

"갑"은 [별첨 1] '대상 제품 및 서비스'에 명시된 "갑"의 제품 및 서비스(이하 "대상 제품")를 홍보하고 판매를 증진시키고자 한다.

"을"은 광고 캠페인 기획, 광고물 제작, 매체 집행, 성과 분석 등 광고대행 용역(이하 "본 용역")에 대한 전문 역량과 기술력을 보유하고 있다.

"갑"은 "을"에게 "대상 제품"에 대한 "본 용역"을 위탁하고, "을"은 "갑"을 위하여 "본 용역"을 수행하며, "갑"은 이에 대한 "대행 수수료" 및 "광고 예산"을 지급하는 것에 동의한다.

이에 "양 당사자"는 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결하며, "갑"이 "을"에게 "본 용역"의 수행을 지시하거나 "광고 예산"을 지급하는 행위는 본 계약(모든 "광고 운영 정책" 및

\$\$부칙\$\$

포함)의 모든 조항에 동의하는 것으로 간주된다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "갑"이 "을"에게 "대상 제품"의 광고 업무를 위탁하고, "을"은 "갑"의 광고대행사로서 "본 용역"을 수행하며, "갑"은 이에 대한 "대행 수수료" 및 "광고 예산"을 지급함에 있어 필요한 제반 사항, "결과물"의 권리 귀속, 데이터 활용, 책임의 한계 및 기타 당사자 간의 권리와 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"본 용역"**: "을"이 "갑"을 위해 수행하는 일체의 광고대행 업무로서, [별첨 1] '용역 범위 기술서'에 명시된 모든 활동(시장 분석, 광고 전략 수립, 광고물 제작, 매체 계획 및 집행, 성과 분석, 보고 등)을 의미한다.
2. **"대상 제품"**: [별첨 1]에 명시된 "갑"의 제품 또는 서비스.
3. **"광고 캠페인"**: "대상 제품"의 홍보를 위해 "을"이 기획하고 "갑"이 승인한 특정 기간 동안의 구체적인 광고 활동.
4. **"결과물"**: "을"이 "본 용역"을 수행하는 과정에서 "갑"을 위해 창작, 개발, 제작한 모든 광고물 및 산출물(예: 광고 시안, 디자인 에셋, 카피 문구, 영상, 오디오, 소스 코드, 보고서, "공동 자료", "개선 IP" 등) 일체.
5. **"기본 수수료"**: "을"이 "본 용역"을 수행하는 대가로 "갑"이 "을"에게 지급하는 고정된 월간 대행 수수료 (제 6 조 참조).
6. **"광고 예산 (광고비)"**: "을"이 "본 용역" 수행 중 "갑"을 대신하여 제 3 자(예: 광고 매체사, 플랫폼사, 외주 제작사)에게 지급(집행)하는 순수 광고 비용 및 제작 비용.
7. **"갑"의 IP**: "갑"이 "본 용역" 수행을 위해 "을"에게 제공하는 "대상 제품" 정보, "갑"의 상표, 로고, 기존 저작물 등 "갑"이 소유한 "지식재산권".
8. **"을"의 IP**: "을"이 "본 용역" 수행 이전에 이미 보유하고 있었거나 "본 용역"과 무관하게 독자적으로 개발한 "지식재산권"(예: "을"의 독자적인 분석 툴, 소프트웨어, 제작 방법론, "결과물"의 소스 코드).
9. **"개선 IP"**: "을"이 "본 용역"을 수행하는 과정에서 "갑"의 IP를 기반으로 창작, 수정, 개량하여 개발한 모든 "지식재산권".
10. **"공동 자료"**: "본 용역"을 위해 "양 당사자"가 공동으로 창작, 개발한 "결과물".
11. **"갑"의 데이터**: "갑"이 "본 용역" 수행을 위해 "을"에게 제공하는 "갑"의 내부 데이터(예: 고객 정보, 판매 데이터).
12. **"캠페인 데이터"**: "을"이 "본 용역"(특히 매체 집행)을 수행하는 과정에서 "최종 사용자" 및 광고 매체로부터 수집하는 모든 데이터(개인정보, 이용 로그, 노출/클릭 데이터, 전환 데이터, 성과 분석 보고서).
13. **"광고 운영 정책"**: "본 용역"의 수행, "결과물"의 품질, 데이터 처리 등을 규율하기 위해 "을"이 수립하고 제 14 조 제 2 항 및

\$\$부칙 제 1 조\$\$

에 따라 수시로 개정할 수 있는 내부 정책, 가이드라인 및

\$\$부칙\$\$

14. **"지식재산권"**: 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권, 초상권, 퍼블리시티권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리.

제 3 조 (용역의 범위 및 수행)

1. **용역 제공**: "을"은 "본 용역"을 광고대행업체의 전문적인 기준과 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 "갑"의 이익을 위해 성실히 수행해야 한다.
2. **업무 지시**: "갑"은 "본 용역"의 범위 내에서 "을"에게 구체적인 업무 지시(예: "광고 캠페인" 기획 요청)를 할 수 있으며, "을"은 이에 성실히 응해야 한다.
3. **보고**: "을"은 "갑"이 지정하는 방식과 주기(최소 월 1 회)에 따라, "광고 예산" 집행 내역, "광고 캠페인" 성과, "캠페인 데이터" 분석 결과가 포함된 보고서를 "갑"에게 제출해야 한다.
4. **하도급**: "을"은 "본 용역"(특히 광고물 제작, 매체 구매)의 일부를 제 3 자에게 위탁하거나 하도급할 수 있다. 이 경우 "을"은 해당 제 3 자가 본 계약(특히 제 7 조(IP), 제 8 조(기밀유지))을 준수하도록 보장해야 하며, 해당 제 3 자의 위반 행위에 대해 "갑"에게 연대하여 책임을 진다.

제 4 조 (승인 절차)

1. **사전 승인**: "을"은 "광고 캠페인" 전략, "광고 예산" 집행 계획, "결과물"(광고 시안, 카피 문구, 영상 콘티 등)에 대하여, 실제 집행 또는 제작 완료 전에 "갑"의 "연락 담당자"로부터 구체적인 서면(전자우편 포함) 승인을 받아야 한다.
2. **검토**: "갑"은 "을"이 승인을 요청한 시점으로부터 5 영업일 이내에 승인, 거절 또는 수정 요구를 "을"에게 서면으로 통지해야 한다. "갑"의 수정 요구는 합리적이고 구체적이어야 한다.
3. **승인 간주**: "갑"이 정당한 사유(예: 법령 위반, 품질 미달) 없이 제 2 항의 기간 내에 검토 결과를 "을"에게 통지하지 않는 경우, 해당 계획 또는 "결과물"은 승인된 것으로 간주한다.

제 5 조 (광고주의 의무)

1. **자료 제공**: "갑"은 "을"이 "본 용역"을 원활하게 수행할 수 있도록 "대상 제품"에 대한 정확한 정보, "갑"의 IP"(로고, 브랜드 가이드라인 등), "갑"의 데이터" 및 기타 필요한 자료를 "을"의 요청 시 신속하게 제공해야 한다.
2. **대금 지급**: "갑"은 본 계약 제 6 조에 명시된 "기본 수수료" 및 "광고 예산"을 정해진 시기에 "을"에게 지급해야 한다.
3. **검토 및 승인**: "갑"은 제 4 조에 따라 "을"이 요청하는 사항(예산, 시안)을 신속하게 검토하고 승인(또는 수정 요구)함으로써 "을"의 업무가 지연되지 않도록 협력해야 한다.

제 6 조 (대행 수수료 및 광고 예산)

1. **기본 수수료:** "갑"은 "을"에게 "본 용역" 수행의 대가로 [별첨 1] 또는 별도 "주문서"에 명시된 "기본 수수료"(예: 월 금 [X]원)를 매월 말일("을"의 세금계산서 발행일 기준)로부터 10 영업일 이내에 "을"에게 지급한다.
2. **광고 예산:** "갑"은 "을"이 "광고 캠페인"을 집행하기 위해 필요한 "광고 예산"을 "을"의 요청(또는 "갑"의 승인된 계획)에 따라 매체 집행 10 영업일 전까지 "을"에게 선납해야 한다. "을"은 "갑"으로부터 "광고 예산"을 수령한 후에만 매체 집행 의무를 부담하며, "갑"의 "광고 예산" 지급 지연으로 인한 캠페인 중단이나 손해에 대해 "을"은 책임을 지지 않는다.
3. **자동 결제 (독소 조항):** "갑"은 본 계약 체결 시 "기본 수수료" 및 "광고 예산"의 자동 결제를 위한 유효한 결제 수단(법인카드 또는 자동이체 계좌) 정보를 "을"에게 제공해야 한다. "갑"은 "을"이 (i) 매월 제 1 항의 "기본 수수료" 및 (ii) 본 계약 제 12 조 제 1 항에 따라 자동 갱신되는 "계약 기간"의 "기본 수수료"를 "갑"이 등록한 결제 수단으로 "갑"에 대한 별도의 사전 통지 없이 자동으로 청구 및 결제하는 것에 포괄적으로 동의한다.
4. **환불 불가 (독소 조항):** 본 계약 또는 "주문서"에 따라 "갑"이 "을"에게 기 지급한 모든 "기본 수수료" 및 "광고 예산"(단, "광고 예산" 중 미집행 잔액은 제외)은 선불이며, "을"의 중대한 귀책사유로 본 계약이 해지되는 경우를 제외하고는 어떠한 경우에도 환불되지 않는다. "갑"이 "계약 기간" 중 본 계약을 해지(편의 해지 포함)하는 경우에도 잔여 "계약 기간"에 대한 "기본 수수료" 전액을 위약금으로 "을"에게 즉시 지급해야 한다.
5. **지연 이자:** "갑"이 "기본 수수료" 또는 "광고 예산"의 지급을 지연하는 경우, "갑"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 연체된 금액에 대하여 연 15%의 비율로 계산한 지연손해금을 "을"에게 지급해야 한다.

제 7 조 (지식재산권 소유)

1. **"갑"의 IP:** "갑"의 IP에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 "갑"에게 귀속된다. "갑"은 "을"이 "본 용역"을 수행하기 위해 필요한 범위 내에서만 "갑"의 IP를 이용(복제, 수정, 전송 등)할 수 있는, 비독점적이고, 로열티가 없는 라이선스를 "을"에게 부여한다.
2. **"을"의 IP 귀속 (독소 조항):** "을"의 IP(제 2 조 제 8 항), "을"이 "본 용역"을 수행하는 과정에서 "갑"의 "기존 IP"를 기반으로 창작, 수정, 개량하여 개발한 모든 "개선 IP"(제 2 조 제 9 항) 및 "캠페인"을 위해 공동으로 창작한 "공동 자료"(제 2 조 제 10 항)에 대한 "지식재산권" 일체는, "갑"이 "기본 수수료" 및 "광고 예산"을 지급하였는지 여부와 관계없이, "을"에게 독점적으로, 영구히 귀속된다.
3. **"결과물"에 대한 라이선스 (독소 조항):** "을"은 "갑"이 제 6 조의 "기본 수수료" 전액을 완납하는 것을 조건으로, "갑"이 "본 계약"의 "계약 기간" 동안 "갑"의 "대상 제품"의 마케팅 목적(제 4 조 1 항에서 "갑"이 승인한)으로만 해당

"결과물"(제 2 항의 "개선 IP" 및 "공동 자료" 포함)을 이용할 수 있는, 비독점적이고, "대상 지역" 내로 한정되며, 양도 불가능하고, 재라이선스가 불가능한 라이선스를 "갑"에게 부여한다.

4. **계약 종료 후 이용 금지:** 본 계약이 어떠한 사유로든 종료되는 경우, 제 3 항에 따라 "갑"에게 부여된 "결과물" 이용 라이선스는 즉시 소멸한다. "갑"은 계약 종료 즉시 "결과물"(예: "을"이 제작한 광고 영상, 디자인)의 모든 사용을 중단하고 "갑"의 모든 채널에서 삭제해야 한다. (단, 제 9 조 제 3 항의 라이선스는 예외)
5. **"피드백"의 귀속:** "갑" 또는 "갑"의 임직원이 "을"의 "서비스", "을"의 IP" 또는 "결과물"에 대해 "을"에게 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선 요청, 피드백(이하 "피드백")에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 전적으로, 그리고 영구적으로 "을"에게 독점적으로 귀속된다. "을"은 "피드백"을 "갑"에 대한 보상이나 별도의 의무 없이 "을"의 사업 목적으로 자유롭게 이용, 상업화할 수 있다.
6. **저작인격권 포기:** "갑"(및 "갑"에 소속되어 "공동 자료" 등에 기여한 임직원)은 "을" 또는 "을"이 지정한 제 3 자가 "결과물"("공동 자료", "개선 IP")을 이용함에 있어, "을"의 단독 재량에 따른 표시(또는 미표시)를 존중하며, "을"의 자유로운 수정, 편집, 변경(동일성유지권)을 포함한 일체의 저작인격권을 "을" 또는 제 3 자에 대하여 행사하지 아니한다.

제 8 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자("정보 공개 당사자")가 상대방 당사자("정보 수신 당사자")에게 "본 목적"을 위해 공개하는 모든 기술상, 경영상, 재무상 정보(단, 제 3 항의 예외 제외)를 의미한다. 특히, "갑"의 데이터, "갑"의 비공개 마케팅 전략, "캠페인 데이터"(제 9 조 1 항), "결과물"의 비공개 시안, "을"의 IP, "기본 수수료" 및 "광고 예산"의 세부 내역은 "양 당사자"의 "기밀 정보"로 간주된다.
2. **의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 (i) 오직 "본 용역" 수행 목적을 위해서만(단, 제 9 조 제 3 항의 라이선스는 예외) 사용해야 하며, (ii) "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자(제 3 조 4 항의 하도급업체 제외)에게 공개해서는 안 되며, (iii) "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
3. **예외:** "기밀 정보"에 해당하지 않는 정보는 다음과 같다: (i) 수령 시점에 이미 보유했거나, (ii) 수령 측의 귀책 없이 공개되었거나, (iii) 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득했거나, (iv) 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보.
4. **존속:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후에도 3 년간 유효하게 존속한다.

제 9 조 (데이터 소유 및 이용)

1. **데이터 소유권 (독소 조항):** "을"은 "본 용역" 수행 과정에서 수집된 "캠페인 데이터"(제 2 조 제 12 항) 및 "갑"이 "을"에게 제공한 "갑"의 데이터"(제 2 조

제 11 항) 일체에 대한 소유권 및 "지식재산권"이, "갑"의 "기본 수수료" 및 "광고 예산" 지급 여부와 관계없이, "을"에게 독점적으로, 영구히 귀속됨을 인정한다.

2. **"갑"의 이용권 (제한):** "을"은 제 1 항에 따라 "을"이 독점 소유하는 "캠페인 데이터" 중 "갑"의 "대상 제품"에 대한 "최종 사용자"의 반응(노출, 클릭, 전환)에 대한 요약 통계(단, "최종 사용자"의 개인정보나 비식별화된 식별자(ADID/Cookie) 제외)를 제 3 조 제 3 항의 '보고서' 형태로 "갑"에게 제공한다. "갑"은 해당 보고서를 내부 참고용으로만 사용할 수 있으며, "을"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자에게 공개할 수 없다.
3. **광범위한 데이터 활용 라이선스 (독소 조항):** "갑"은 "을" 및 "을"의 계열사, 승계인에게, (i) "갑"이 "을"에게 제공한 "갑"의 IP" 및 "갑"의 데이터" 일체, (ii) "본 용역"을 통해 생성된 "결과물" 및 "캠페인 데이터" 일체(개인정보 포함)를, "본 목적"뿐만 아니라 (a) "을"의 "서비스" 개선, (b) 내부 연구, 벤치마킹, (c) "본 목적"과 무관한 "을"의 다른 제품 및 서비스 개발(타 광고주를 위한 광고 포함)을 위한 인공지능(AI) 모델의 학습(Training) 및 고도화의 목적으로 사용할 수 있는, 취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스를 부여한다.
4. **데이터 처리 및 국외 이전 (참조 교란):** "갑"은 "을"이 "본 용역" 수행 및 제 3 항의 목적을 위해 "갑"의 데이터" 및 "캠페인 데이터"(개인정보 포함)를 "처리"하는 데 동의하며, 구체적인 데이터 "처리" 및 국외 이전에 관한 "양 당사자"의 포괄적인 동의는 **

\$\$부칙 제 1 조\$\$

**에서 정한 바에 따른다. "갑"은 "을"이 "갑"의 데이터를 처리하는 데 필요한 모든 정보주체의 적법한 동의를 확보할 책임이 있다.

제 10 조 (보증 부인)

1. **"갑"의 보증:** "갑"은 "갑"이 "을"에게 제공하는 "갑"의 IP" 및 "갑"의 데이터"가 제 3 자의 "지식재산권"이나 "관련 법률"을 침해하지 않음을 보증한다.
2. **"을"의 보증 부인 (AS IS) (독소 조항):** "을"은 "본 용역" 및 "결과물" 일체를 "있는 그대로(AS IS)" 그리고 ***이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)***로 "갑"에게 제공합니다. "을"은 "본 용역"의 수행 결과(예: 광고 성과, 매출 증대)가 "갑"의 특정 목적이나 기대에 부합할 것임을 보증하지 않으며, "본 용역"이 중단 없이 또는 오류 없이 수행될 것임을 보증하지 않습니다.
3. **비침해 보증 배제 (독소 조항):** "을"은 "을"이 "갑"을 위해 제작하는 "결과물"(제 7 조 2 항의 "개선 IP", "공동 자료" 포함)이 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 상표권, 초상권, 퍼블리시터권 등)을 침해하지 않음을 보증하지 않습니다. "갑"은 제 4 조에 따라 "결과물"을 승인함으로써 해당 "결과물"의 이용에 따른 모든 법적 위험을 "갑"이 전적으로 부담하는 것에 동의합니다. (의미 변형)

제 11 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제 (독소 조항):** 어떠한 경우에도 "을"(및 "을"의 계열사, 임직원, 하도급업체)은 "갑" 또는 제 3 자에게 ****간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)****에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않습니다. 이는 "을"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관합니다. 여기서 결과적 손해 등은 "갑"의 수익 손실, 이익 상실, 영업권 손상, 비즈니스 중단, 데이터 손실(캠페인 데이터 포함), "결과물"의 이용 불능으로 인한 손해, 제 3 자로부터의 소송, 과징금, 과태료 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.
2. **"을"의 책임 상한 (독소 조항 - 3 개월 수수료):** 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반, "갑"의 데이터) 유출 등 원인을 불문함)에 대한 "을"의 **총 누적 배상 책임**은, 어떠한 경우에도 **해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 3 개월 동안 "갑"이 "을"에게 본 계약 제 6 조 제 1 항에 따라 실제 지급한 총 "기본 수수료"의 합계액을 초과할 수 없습니다.** "광고 예산"(제 6 조 2 항)은 본 책임 상한 산정에 포함되지 않습니다. "갑"이 "을"에게 지급한 "기본 수수료"가 없는 경우(예: 성과 기반 수수료), "을"의 총 누적 책임은 ****총 오만원(₩50,000)****을 초과하지 않습니다.
3. **면책:** "갑"은 제 10 조 제 1 항("갑"의 보증 위반), 제 9 조 제 4 항(개인정보 동의 미확보), 또는 "갑"이 승인한 "결과물"(제 4 조)이 제 3 자의 권리를 침해했다는 "청구"로부터 "을"을 방어하고 면책해야 합니다.

제 12 조 (계약 기간 및 해지)

1. **기간:** 본 계약은 "발효일"로부터 효력이 발생하며, **최초 1 년(이하 "최초 기간")** 동안 유효하다. "최초 기간" 또는 "갱신 기간" 만료 **60 일** 전까지 일방 당사자가 갱신 거절을 통지하지 않는 한, 1 년 단위로 자동 갱신된다(제 6 조 3 항 자동 결제 연계).
2. **해지:** 일방 당사자는 상대방이 본 계약의 중대한 의무를 위반하고 30 일 내에 시정하지 않는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.
3. **"갑"의 편의 해지:** "갑"은 30 일 전에 서면 통지함으로써 본 계약을 편의 해지할 수 있다. 단, 이 경우 제 6 조 제 4 항(환불 불가 및 잔여 수수료 지급)이 적용된다.
4. **종료의 효과:** 계약이 종료되는 경우, (i) "을"은 "본 용역"을 중단하고, (ii) "갑"은 제 7 조 제 4 항에 따라 "결과물" 사용을 즉시 중단 및 삭제해야 하며, (iii) "갑"은 미지급 "기본 수수료", "광고 예산" 및 제 6 조 4 항의 위약금을 즉시 지급해야 한다. 단, 제 7 조 2 항("을"의 IP 소유권), 제 9 조("을"의 데이터 소유권 및 AI 학습 라이선스), 제 10 조(보증 부인), 제 11 조(책임 제한), 제 13 조(분쟁 해결) 등 존속 조항은 계속 유효하다.

제 13 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약은 대한민국의 법률을 준거법으로 합니다.
2. **강제적 해외 중재 (독소 조항):** 본 계약과 관련하여 "양 당사자" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 **싱가포르 국제 중재 센터(SIAC)**의 중재 규칙에 따라, 싱가포르에서, 영어로 진행되며, 단독 중재인에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다.
3. **집단 소송 금지 (독소 조항):** "갑"(광고주)은 "을"(대행사)과의 분쟁을 개별적으로만 해결할 수 있으며, 어떠한 경우에도 집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의합니다.
4. **청구 기한 (독소 조항):** "본 계약"과 관련된 모든 법적 청구("갑"의 청구에 한함, "기본 수수료" 반환 청구 포함)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "갑"이 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **6개월** 이내에 제 2 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "갑"은 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다.
5. **예외:** 제 2 항의 중재 합의에도 불구하고, "을"은 "을"의 "지식재산권"(제 7 조) 또는 "기밀 정보"(제 8 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, "을"의 단독 선택에 따라 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유합니다.

제 14 조 (일반 조항)

1. **양도 금지:** "갑"은 "을"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리나 의무를 제 3 자에게 양도할 수 없습니다. "을"은 "갑"에 대한 통지로서 "을"의 계열사 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약을 이전할 수 있습니다.
2. **일방적 계약 변경 (독소 조항):** "을"은 "을"의 사업적, 법률적, 기술적 판단에 따라 "을"의 단독 재량으로 "본 계약"(본문,

\$\$부칙\$\$

포함) 또는 제 2 조 제 13 항의 "광고 운영 정책"(

\$\$별첨 1\$\$

의 "기본 수수료" 또는 "수수료율" 포함)을 수시로 개정할 수 있습니다. "을"은 개정 15 일 전에 "갑"의 "연락 담당자" 이메일로 통지하거나 "파트너" 포털에 게시하며, "갑"이 개정 통지 후에도 "을"에게 "광고 예산"을 계속 집행(지급)하는 경우, "갑"은 개정된 계약에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 최종적으로 동의한 것으로 간주합니다.

3. **해석 (참조 교란):** 본 조항의 해석은 제 11 조 제 1 항("을"의 간접 손해 면책)의 규정을 따르며, "을"의 면책을 최대한 보장하는 방향으로 해석됩니다.
4. **우선 순위:** 본 계약(모든 [별첨] 및 [부칙] 포함)은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 모든 구두/서면 합의에 우선합니다. 상충 시, 우선 순위는 (i) [부칙], (ii) [별첨 1] (주문서), (iii) 본 계약의 본문 순서입니다.

[부칙]

제 1 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 9 조 제 4 항과 관련하여, "갑"(광고주)은 "을"(대행사)이 "본 용역" 수행, 성과 분석, 백업 및 재해 복구, 그리고 제 9 조 제 3 항에 명시된 "을"의 AI 모델 고도화의 목적으로 (i) "갑"의 데이터, (ii) "캠페인 데이터"(개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르 등)에 위치한 "을"의 계열사 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**합니다.
2. "갑"은 이러한 국외 이전 및 처리가 "을"의 글로벌 광고 운영 및 AI 기술력 확보에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전 국가, 항목 등)는 "을"이 단독으로 결정하며, (iii) "을"이 "갑" 또는 "최종 사용자"(정보주체)에게 "관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 **않음**에 동의합니다. "갑"은 "을"이 "갑"의 데이터를 처리하는 데 필요한 모든 정보주체의 적법한 동의를 확보할 책임이 있습니다.

제 2 조 (부칙의 최우선 적용) 본

\$\$부칙\$\$

의 내용은 "본 계약"의 본문,

\$\$별첨 1\$\$

을 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용**되며, 본

\$\$부칙\$\$

의 내용과 상충되는 본문 또는 별첨의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

"갑" (광고주): 주식회사 알파브랜드 (인) "을" (대행사): 주식회사 크리에이티브랩 (인)